

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 180 del 29/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 77 del 29/03/2023

OGGETTO:

Impegno di spesa – Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria impianto di depurazione "Donnatolla" di cui all'Ordinanza di Convalida di sequestro preventivo di urgenza con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo RGNR n. 2978/2022 - RG Gip n. 2312/2022 - RMR n. 220/2022 - Ditta Thema Impianti srl.-

LOTTO CIG: ZEA3ADF2C4 IMPEGNO: 116

INTERVENTO: Cap. 565 – Cod. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- ✓ in data 13.07.2022, presso i locali dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, è stato redatto e sottoscritto apposito verbale di sequestro dell'impianto di depurazione di acque reflue sito in località Donnatolla del Comune di Squillace (CZ), per le motivazioni nello stesso contenute;
- ✓ con il medesimo atto è stata disposta la custodia del depuratore Donnatolla sequestrato al Sig. Scalzo Maurizio mediante affidamento in giudiziale gratuita custodia;
- ✓ in data 15.07.2022 il G.I.P., Dott. Giuseppe De Salvatore, con atto RGNR n. 2978/2022 - RG Gip n. 2312/2022 - RMR n. 220/2022 ha convalidato il sequestro preventivo operato in via d'urgenza in data 13.07.2022;
- ✓ in data 27.07.2022 gli agenti di Polizia Giudiziaria hanno proceduto a dare esecuzione all'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza e contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo;

Considerato che:

-il gestore degli impianti di depurazione comunali, la ditta Thema Impianti srl, ha trasmesso il preventivo di spesa, per i lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria - al fine del dissequestro dell'impianto di Donnatolla - dell'importo complessivo di € 14.005,47 oltre IVA al 22%;

-pertanto, risulta urgente procedere all'esecuzione degli interventi straordinari descritti nel citato preventivo di spesa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. n° 50/2016;

Richiamati:

-l'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare indicante gli elementi ivi previsti;

-l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che:

- *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- *nella procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*

Richiamato, altresì, l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, *fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;*

Considerato che:

-l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

-ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il C.I.G.: ZEA3ADF2C4;

Dato atto che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e dal Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e che, conseguentemente, i lavori in argomento possono essere affidati alla ditta Thema Impianti srl P.I. 03331080790, con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 17.086,00 IVA compresa al 22%, potrà farsi fronte sul Cap. 565 - Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione;

Preso atto della validità del DURC n° protocollo INPS_35171739 con scadenza validità al 15/07/2023;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, come con la presente affida, a termini dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 l'esecuzione degli interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria - al fine del dissequestro dell'impianto di Donnatolla, alla ditta Thema Impianti srl P.I. 03331080790, con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 per l'importo complessivo di € 17.086,00 IVA compresa al 22%, come da preventivo in atti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 17.086,00 IVA compresa al 22% sulla voce prevista nel bilancio corrente in corso di formazione;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "*tracciabilità dei flussi finanziari*" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
8. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

9. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 565 – Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.
Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

